| | |
|---|---|
| | **ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА № от г.** |
| 1. | «_____» далее «Заемщик», ИИН «_____», реквизиты документа, удостоверяющего личность «_____», зарегистрированный по адресу «_____», настоящим желает присоединиться к Договору о предоставлении микрокредита утвержденному ТОО «Микрофинансовая организация Orda Finance» (далее-МФО), в целом и полнос стью, при нижеследующих основных условиях: |
| 2. | Сумма микрокредита, предоставляемая Заемщику «_____» тенге (далее - Микрокредит). Целевое назначение: Потребительские цели |
| 3. | Сумма переплаты по микрокредиту - «_____» тенге. Полная стоимость микрокредита «_____» тенге. В случае просрочки исполнения обязательств по договору сумма переплаты по микрокредиту увеличивается в соответствии с п. 12 настоящего Заявления. |
| 4. | Срок предоставления микрокредита на «_____» дней. Срок погашения микрокредита « »г. |
| 5. | Ставка вознаграждения « » % в день. |
| 6. | Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) « » (« ») %. |
| 7. | Способ погашения в безналичном порядке – на Сайте https://www.ordacash.kz с помощью банковской карты или путем безналичного перевода на банковский счет МФО в АО «Банк ЦентрКредит», KZ398562203153949816 KZT, БИК KCJBKZKX |
| 8. | Метод погашения микрокредита: Единовременный метод погашения в конце срока погашения. |
| 9. | Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения - пеня в размере 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа- до 90 (Девяносто) календарных дней просроченной задолженности включительно. По истечении 90 (девяносто) дней просрочки не может превышать 0,03 (ноль целых три десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного микрокредита за каждый год действия договора о предоставлении микрокредита |
| 10. | Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для исполнения обязательства заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 1) задолженность по основному долгу; 2) задолженность по вознаграждению; 3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном договором о предоставлении микрокредита; 4) сумма основного долга за текущий период платежей; 5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 6) издержки микрофинансовой организации по получению исполнения |
| 11. | Микрокредит, предоставляемый Заемщику по Договору является беззалоговым, целевым/не целевым и предоставляется на условиях срочности платности и возвратности. |
| 12. | В случае нарушения установленного срока погашения микрокредита Заемщик обязан уплатить пеню в размере 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа – до 90 (Девяносто) календарных дней просроченной задолженности включительно. По истечении 90 (девяносто) дней просрочки не может превышать 0,03 (ноль целых три десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного микрокредита за каждый год действия договора о предоставлении микрокредита. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату Микрокредита и вознаграждения. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору МФО вправе принять все меры предусмотренные Договором и законодательством Республики Казахстан, в том числе: 1) в случае задержки при погашении Микрокредита более чем на 30 (Тридцать) календарных дней МФО вправе обращаться в коллекторские агентства для взыскания задолженности в досудебном порядке или обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов; |

| | |
|---|---|
| | 2) по своему усмотрению, может уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора уступки прав (цессии). При уступке МФО права (требования) по договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора, распространяются на правоотношения заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование); 3) передать данные о невозврате Микрокредита в кредитные бюро, с которыми (-ым) у МФО заключены (-ен) договоры на предоставление информации; 4) начислить сумму неустойки, состоящей из пени в размере 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа – до 90 (Девяносто) календарных дней просроченной задолженности. По истечении 90 (девяносто) дней просрочки не может превышать 0,03 (ноль целых три десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного микрокредита за каждый год действия договора о предоставлении микрокредита.; 5) взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса. Стороны договорились, что исполнительная надпись нотариуса может быть совершена по выбору Кредитора, на основании заявления Кредитора: - по месту регистрации (юридический адрес Заемщика); - по месту жительства Заемщика (фактический адрес проживания Заемщика, указанный в Заявлении); - по иному адресу Заемщика, указанному в Заявлении. |
| 13. | Договор о предоставлении микрокредита, заключенный путем присоединения к нему вступает в силу с момента подписания настоящего Заявления Заемщиком и предоставления суммы Микрокредита Заемщику и действует до полного погашения Заемщиком Микрокредита, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени). |
| 13.1. | Заемщик вправе в течение пятнадцати календарных дней с даты получения решения МФО, предусмотренного подпунктом c) пункта 4.6. Договора о предоставлении микрокредита, или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора обратиться в уполномоченный орган с одновременным уведомлением организации. |
| 14. | За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает реальный ущерб, возникший, в связи с этим нарушением и самостоятельно несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 15. | Подписанием Заявления Заемщик: |
| 15.1. | Подтверждает, что был проинформирован о своих правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита, на сайте https://www.ordacash.kz ознакомился с Правилами предоставления микрокредитов и Договором о предоставлении микрокредита. Так же подтверждает, что МФО была предоставлена ему полная и достоверная информация о платежах, связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом микрокредита), проекты графиков погашения методом аннуитетных и дифференцированных платежей и что второй экземпляр настоящего Заявления с приложенным к нему графиком был им получен |
| 15.2. | полностью принимает на себя все права и обязанности в качестве Заемщика без исключений; |
| 15.3. | имеет все права на заключение Договора; |
| 15.4. | понимает и согласен с тем, что настоящее Заявление, при условии его последующего акцептования МФО, в совокупности с Договором, является заключенным договором о предоставлении микрокредита. Договор считается акцептованным МФО, а равно заключенным с МФО, с даты акцептования МФО Заявления в виде предоставления Заемщику суммы микрокредита. |
| 15.5. | свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие МФО на сбор и обработку всех его персональных данных, указанных в Договоре, а также всех иных персональных данных, которые Заемщик самостоятельно предоставляет МФО, в том числе: фамилии, имени, отчества; пола; даты и места рождения; реквизитов удостоверения личности; ИИН, места проживания и на каком основании (договор найма или нахождение жилого помещения в собственности), семейного положения, количества детей, наличия в |

| | |
|---|---|
| | собственности транспортного средства, регистрационного номера транспортного средства (в случае его наличия); уровне образования; виде занятости; размере месячного дохода; даты следующей зарплаты; регионе проживания; адресе фактического проживания; адресе регистрации; времени проживания по текущему адресу; номере телефона; номере домашнего телефона, включая контактных лиц (в случае представления); номере рабочего телефона (при наличии); электронной почты, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Заемщика, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе юридическим лицам), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с МФО, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору, с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также на трансграничную передачу данных. Заемщик соглашается на использование его персональных данных в целях заключения с ним настоящего Договора либо отказа в предоставлении ему Микрокредита, а также для последующего взыскания в судебном либо досудебном порядке денег в случае нарушения Заемщиком своих обязательств по Договору. Заемщик дает свое согласие МФО на использование всех его персональных данных до момента полного надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору. Заемщик уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его персональных данных путем направления заявления МФО в простой письменной форме. При этом согласен, что МФО имеет право продолжить обработку персональных данных после получения от Заемщика заявления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных: – до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги /операции/платежа; исполнения Договора; – если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства), внутренними документами МФО. |
| 15.6. | дает свое согласие на получение от МФО рекламных материалов и информации об услугах и акциях, информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением Договора, по любым каналам связи, включая: SMSоповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок Заемщик разрешает МФО использовать любую контактную информацию, в том числе контактных лиц, переданную Заемщиком МФО. |
| 15.7. | предоставляет МФО право и согласие на получение МФО информации о нем из любых возможных источников (включая государственные базы данных и кредитные бюро). |
| 15.8. | подтверждает, что уведомлен о возможности перехода права требований МФО по настоящему Договору третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в настоящем Договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан. |
| 15.9. | признает право МФО на обращение к нотариусу за совершением исполнительной надписи в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, срок исполнения по которым наступил, с правом взыскания МФО в бесспорном порядке суммы основного долга, суммы вознаграждения, суммы неустойки. Заемщик согласен с тем, что максимальная сумма задолженности по настоящему Договору составляет сумму микрокредита, сумму вознаграждения и неустойки (пени), с учетом ограничения, указанных в настоящем Договоре, что соответствует требованиям Закона РК «О микрофинансовой деятельности». Заемщик подтверждает и признает, что |

| | |
|---|---|
| | положения настоящего пункта Договора являются согласием Заемщика о признании его бесспорной ответственности как должника перед МФО, которое в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств выступит взыскателем по настоящему Договору. |
| 16. | Почтовый адрес МФО: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандык, Проспект Сейфуллина, дом 574, кв. 52, почтовый индекс 050013.<br>Электронный адрес: support@ordacash.kz. |
| 17. | Заемщик настоящим подтверждает, что до заключения Договора Заимодатель предоставил Заемщику графики погашения микрокредитов методом дифференцированных и аннуитетных платежей, а так же проинформировал Заемщика: - о размере ставки вознаграждения; - размере ГЭСВ; - сумме переплаты по микрокредиту; - о его правах и обязанностях, связанных с получением Микрокредита. Заемщик согласен с возможностью заключения Договора, Заявления и всех приложений к нему при использовании в качестве подписи от имени Кредитора факсимильных средств (факсимильного/электронного копирования подписи), а также электронного копирования печати Кредитора. Документы подписанные МФО с использованием средств факсимильного копирования подписи и печати являются оригиналами.<br>Подписание настоящего договора со стороны Заемщика осуществляется с использованием двух аутентификационных признаков, перечисленных в правилах предоставления микрокредитов или путем нарочного подписания. Подпись Заемщика в настоящем Заявлении, в бумажном/электронном виде, в котором имеется ссылка на Договор свидетельствует о том, что Заемщик: a) получил, прочитал, понял и согласен с положениями Договора, присоединился к ним в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все его положения; b) принимает на себя и согласен с возможными неблагоприятными последствиями неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений настоящего Договора; c) не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на настоящем Договоре как на доказательство того, что настоящий Договор не был им получен, если у Кредитора имеется Заявление, подписанное Заемщиком, в том числе электронным образом. Заключением настоящего договора Заемщик подтверждает, что до его заключения: 1) он был ознакомлен о своих правах и обязанностях, посредством ознакомления с Правилами предоставления микрокредитов, размещенными на сайте Товарищества; 2) был ознакомлен о размере ставки вознаграждения, размере годовой эффективной ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита), сумме переплаты по микрокредиту; 3) о методах погашения микрокредита; 4) уведомлен о возможности перехода права требований Товарищества по настоящему Договору третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в настоящем Договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан. |
| 18. | В случае разночтений текста договора и настоящего заявления на казахском и русском языке преимущественное значение имеет содержание текста договора изложенный на русском языке |

## РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| **Заимодатель** | **Заемщик** |
|---|---|
| **Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация Orda Finance»**<br><br>Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандык, Проспект Сейфуллина, дом 574, кв. 52, почтовый индекс 050013..<br><br>БИН: 260340030301 | **(*ФИО*)_____**<br><br>Адрес:<br><br>ИИН<br><br>Уд. личности №_____, от _____, выдан _____.<br><br>ИИК (*при наличии*) |

| | |
|---|---|
| ИИК: KZ3985622031 53949816 | |
| БИК: KCJBKZKX<br>АО «Банк ЦентрКредит» | |
| **Директор**<br>**Айтхожин Д.Е_____** | ***(ФИО)*_____** |

| | |
|---|---|
| | **№ _____ МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТҚА ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ «  » ж.** |
| 1. | «_____» бұдан әрі «Қарыз алушы», ЖСН «_____», жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері «_____», тұрғылықты мекенжайы «_____», осы арқылы төмендегі негізгі талаптар бойынша «Orda Finance Микроқаржы ұйымы» ЖШС бекіткен Микрокредит беру туралы шартқа жалпылама және толығымен қосылуды қалайды: |
| 2. | МҚҰ Қарыз алушыға беретін микрокредит сомасы «_____» теңге (бұдан әрі – Микрокредит). Нысаналы мақсаты: |
| 3. | Микрокредит бойынша артық төлеу сомасы – «_____» теңге. Микрокредиттің толық құны «_____» теңге. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өткен жағдайда микрокредит бойынша артық төлем сомасы осы Өтініштің 12-тармағына сәйкес ұлғайтылады |
| 4. | Микрокредит беру мерзімі «  » күн. Микрокредитті өтеу мерзімі «  » ж. |
| 5. | Күніне "  "% сыйақы мөлшерлемесі. |
| 6. | Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (ЖТСМ) «  » («  ») %. |
| 7. | Микрокредитті және Шарт бойынша кез келген берешекті өтеу тәсілі – қолма-қол ақшасыз тәртіпте – https://www.ordacash.kz сайтында, банктік карта арқылы немесе МҚҰның «Банк ЦентрКредит» АҚ, KZ398562203153949816KZT, БИН 260340030301. Қолма-қол ақшамен – ақшаны төлем терминалдары арқылы енгізу жолымен |
| 8. | Микрокредитті өтеу әдісі (аннуитетті, сараланған немесе микрокредит беру қағидаларына сәйкес басқа әдіс). |
| 9. | Негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлемегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және оның мөлшері – төлемнің мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,3% мөлшерінде – мерзімі өткен берешектің күнтізбелік 90 (тоқсан) күніне дейін қоса алғанда өсімпұл төлеуге міндетті |
| 10. | Шарт бойынша Қарыз алушы жүргізген төлемнің сомасы, егер ол Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қарыз алушының берешегін төмендегідей кезектілікпен өтейді: 1) негізгі қарыз бойынша берешек; 2) сыйақы бойынша берешек; 3) микрокредит беру туралы шартта анықталған мөлшердегі тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі қарыз сомасы; 5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы; 6) орындауды алу бойынша микроқаржы ұйымының шығындары |
| 11. | Шарт бойынша Қарыз алушыға берілетін Микрокредит кепілсіз, нысаналы болып табылады және ақылылық пен қайтарымдылықтың мерзімділігі шарттарында беріледі. |
| 12. | Микрокредитті өтеудің белгіленген мерзімі бұзылған жағдайда Қарыз алушы мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,3% мөлшерінде – мерзімі өткен берешектің күнтізбелік 90 (тоқсан) күніне дейін қоса алғанда өсімпұл төлеуге міндетті.<br>Тұрақсыздық айыбын төлеу Қарыз алушыны Микрокредит пен сыйақыны қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындаудан босатпайды. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда МҚҰ осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шараларды қабылдауға құқылы, оның ішінде: 1 )Микрокредитті өтеу кезінде 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам кешіктірілген жағдайда МҚҰ берешекті сотқа дейінгі тәртіппен өндіріп алу үшін коллекторлық агенттіктерге жүгінуге немесе өзінің бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы; 1) 2) өз қалауы бойынша құқықтарды басқаға беру шартын (цессия) жасасу арқылы өзінің талап ету құқықтарын үшінші тұлғаға бере алады. МҚҰ шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында кредитордың қарыз алушымен шарт шеңберіндегі өзара қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен қарыз алушының құқықтық қатынастарына қолданылады; 2) |

| | |
|---|---|
| | 3) МҚҰ-да ақпарат беру шарттары жасалған кредиттік бюроларға Микрокредиттің қайтарылмағаны туралы деректерді беруге; 3) 4) төлем мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен берешек сомасының 0,3%-ы мөлшерінде өсімпұлдан тұратын тұрақсыздық айыбының сомасын – мерзімі өткен берешектің күнтізбелік 90 (тоқсан) күніне дейін есептеуге. 90 (тоқсан) күн өткеннен кейін кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімі өткен төлем сомасының 0,03 (нөл бүтін оннан үш) пайызынан аспауы тиіс, бірақ микрокредит беру туралы шарттың қолданылған әрбір жылы үшін берілген микрокредит сомасының он пайызынан аспауы тиіс. ; 4) 5) нотариустың атқарушы жазбасы негізінде негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) қоса алғанда, берешекті өндіріп алу. Тараптар нотариустың атқарушы жазбасы Кредитордың өтініші негізінде, Кредитордың таңдауы бойынша жасалуы мүмкін деп келісті: - - тіркелген жері бойынша (Қарыз алушының заңды мекенжайы); - - Қарыз алушының тұрғылықты жері бойынша (Өтініште көрсетілген Қарыз алушының нақты тұрғылықты мекенжайы); - - Өтініште көрсетілген Қарыз алушының өзге мекенжайы бойынша. |
| 13. | Қосылу жолымен жасалған микрокредит беру туралы шарт Қарыз алушы осы Өтінішке қол қойған және Қарыз алушыға Микрокредит сомасын берген сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы Микрокредитті, сыйақыны, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) толық өтегенге дейін қолданылады. |
| 13.1. | Қарыз алушы МҚҰ-ның Микрокредит беру туралы шарттың 4.6-тармағының с) тармақшасында көзделген шешімін алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде немесе шарттың талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде ұйымды бір мезгілде хабардар ете отырып, уәкілетті органға жүгінуге құқылы |
| 14. | Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін кінәлі Тарап осы бұзушылыққа байланысты туындаған нақты залалды өтейді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес жауаптылықта болады. |
| 15. | Өтінішке қол қою арқылы Қарыз алушы: |
| 15.1. | Микрокредит алуға байланысты өзінің құқықтары мен міндеттері туралы хабардар болғанын, https://www.ordacash.kz сайтында Микрокредит беру қағидаларымен және Микрокредит беру туралы шартпен танысқандығыг растайды. Сондай-ақ, МҚҰ оған аннуитеттік және сараланған төлемдер әдісімен өтеу кестелерінің жобаларын алуға, қызмет көрсетуге және өтеуге (микрокредитті қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және шынайы ақпарат берілгенін және қоса берілген кестемен бірге осы Өтініштің екінші данасы алынғанын растайды. |
| 15.2. | Қарыз алушы ретінде барлық құқықтар мен міндеттерді толығымен өзіне алады; |
| 15.3. | Шарт жасасуға барлық құқықтары бар; |
| 15.4. | осы Өтініш кейіннен МҚҰ-мен құпталған жағдайда, Шартпен жиынтықта, микрокредит беру туралы жасалған шарт болып табылатынын түсінеді және онымен келіседі. МҚҰ қарыз алушыға микрокредит сомасын беру түріндегі өтінішті құптаған күннен бастап Шарт МҚҰ-мен құпталған, сондай-ақ МҚҰмен жасалған болып есептеледі. |
| 15.5. | өз еркімен және өз мүддесінде МҚҰ-ға Шартта көрсетілген оның барлық дербес деректерін, сондайақ Қарыз алушы МҚҰ-ға өздігінен беретін барлық өзге де дербес деректерді, оның ішінде: тегін, атын, әкесінің атын; жынысын; туған күні мен жерін; жеке куәлігінің деректемелерін өңдеуге өз келісімін береді; ЖСН, тұрғылықты жері және қандай негізде (тұрғын үй-жайды жалдау немесе меншікте болу шарты), отбасы жағдайы, балалар саны, меншікте көлік құралының болуы, көлік құралының тіркеу нөмірі (ол болған жағдайда); білім деңгейі; жұмыспен қамту түрі; айлық табыс мөлшері; келесі жалақы күні; тұратын аймағы; нақты тұратын мекенжайы; тіркелген мекенжайы; ағымдағы мекенжайы бойынша тұрған уақыты; телефон нөмірі; байланысатын адамдарды қоса алғанда, үй телефон нөмірі (ұсынылған жағдайда); жұмыс телефон нөмірі; электронды пошта, Қазақстан Республикасының Дербес деректер туралы заңнамасына сәйкес, үшінші тұлғаларға (оның ішінде заңды тұлғаларға) беруді қоса алғанда, жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алып қоюды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді) қоса алғанда, Қарыз алушының дербес деректерімен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай кез келген іс-әрекетті (операцияны) |

| | |
|---|---|
| | немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығын жасауды қамтитын, агенттік шарттар немесе олар МҚҰ-мен жасасқан өзге де шарттар негізінде, оның ішінде Қарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, осы тұлғалардың Шарт бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп алуға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыруы мақсатында дербес деректерді иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға, сондай-ақ деректерді трансшекаралық беруге қолданылады. Қарыз алушы өзінің дербес деректерін онымен осы Шартты жасасу не оған микрокредит беруден бас тарту мақсатында, сондай-ақ Қарыз алушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда кейіннен сот не сотқа дейінгі тәртіппен ақша өндіріп алу үшін пайдалануға келіседі. Қарыз алушы МҚҰ-ға Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық тиісінше орындаған сәтке дейін оның барлық дербес деректерін пайдалануға өз келісімін береді. Қарыз алушы МҚҰ-ға жай жазбаша нысанда өтініш жолдау арқылы өзінің дербес деректерін пайдалануға берілген келісімді қайтарып алу мүмкіндігі туралы хабардар етіледі. Бұл ретте, Қарыз алушыдан дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімді кері қайтарып алу туралы өтініш алғаннан кейін МҚҰ дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы екендігімен келіседі: • - тиісті қызмет /операция /төлем аяқталған сәтке дейін; • - Шарт орындалғанға дейін; • - егер дербес деректерді өңдеуді жалғастыру қолданылатын заңнаманың талаптарына (мұндай жағдайда дербес деректерді өңдеу заңнама талаптарын орындау үшін қажетті шектерде жүзеге асырылады), МҚҰ-ның ішкі құжаттарына байланысты болса. |
| 15.6. | МҚҰ-дан жарнамалық материалдарды және қызметтер мен акциялар туралы ақпаратты, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдерінің басталуы, соманы көрсете отырып, мерзімі өткен берешектің пайда болуы немесе болуы туралы ақпараттық материалдарды, Шартты орындауға байланысты өзге де ақпаратты қоса алғанда, SMS-хабарландыру, пошта хаты, жеделхат, дауыстық хабарлама, электрондық пошта хабарламасы сияқты кез келген байланыс арналары арқылы ақпарат алуға өзінің келісімін береді. Бұл ретте, Қарыз алушы МҚҰ-ға осы ақпараттық жіберілімдер үшін Қарыз алушы МҚҰ-ға берген кез келген байланыс ақпаратын, оның ішінде байланысатын тұлғаларды пайдалануға рұқсат береді |
| 15.7. | МҚҰ-ға өзі туралы ақпаратты кез келген ықтимал көздерден (мемлекеттік дерекқорлар мен кредиттік бюроларды қоса алғанда) алу құқығын береді және онымен келіседі. |
| 15.8. | осы Шарт бойынша МҚҰ-ға талап ету құқығының үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осындай басқаға беруге байланысты Қарыз алушының дербес деректерінің өңделетіні туралы осы Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен хабардар етілгендігін растайды. |
| 15.9. | МҚҰ-ның негізгі борыш сомасын, сыйақы сомасын, тұрақсыздық айыбы сомасын даусыз тәртіппен МҚҰ өндіріп алу құқығымен орындау мерзімі басталған осы Шартта көзделген міндеттемелерді қарыз алушы орындамаған жағдайда нотариусқа өтініш жасау құқығын таниды. Қарыз алушы осы Шарт бойынша берешектің ең жоғары сомасы осы Шартта көрсетілген шектеулерді ескере отырып, микрокредит сомасын, сыйақы мен тұрақсыздық айыбының (өсімпұлдың) сомасын құрайтындығымен келіседі, бұл «Микроқаржылық қызметі туралы» ҚР Заңының талаптарына сәйкес келеді. Қарыз алушының МҚҰ алдындағы борышкер ретіндегі даусыз жауапкершілігін тану туралы келісімі Шарттың осы тармағының ережелері болып табылатынын Қарыз алушы растайды және мойындайды, Қарыз алушы міндеттемелерді орындамаған және (немесе) тиісінше орындамаған жағдайда, МҚҰ бұл жерде осы Шарт бойынша өндіріп алушы ретінде әрекет етеді. |
| 16. | МҚҰ-ның пошталық мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сейфулин даңғылы, 574 үй, 52 пәтер, пошта индексі 050013.<br>Электрондық адрес: support@ordacash.kz. |
| 17. | Қарыз алушы осы арқылы Шарт жасасқанға дейін Қарыз беруші Қарыз алушыға сараланған және аннуитеттік төлемдер әдісімен микрокредиттерді өтеу кестесін ұсынғанын растайды, сондай-ақ қарыз алушыны хабардар етеді: - - сыйақы мөлшерлемесі туралы; - - ЖТСМ мөлшерлемесі туралы; - - микрокредит бойынша артық төлем сомасы туралы; - оның микрокредит алуға байланысты құқықтары мен міндеттері туралы; Қарыз |

| | |
|---|---|
| | алушы Кредитордың атынан факсимильдік құралдарды (қолды факсимильдік/электрондық көшіру), сондай-ақ Кредитордың мөрін электрондық көшіру ретінде пайдаланған кезде Шарт, Өтініш және оның барлық қосымшаларын жасасу мүмкіндігімен келіседі. Қолтаңба мен мөрді факсимильді көшіру құралдарын пайдалана отырып, МҚҰ қол қойған құжаттар түпнұсқалар болып табылады. Осы Шартқа Қарыз алушы тарапынан қол қою микрокредиттер беру қағидаларында аталған екі аутентификациялық белгіні пайдалана отырып немесе қолма-қол қол қол қою арқылы жүзеге асырылады<br>Осы Шартқа сілтеме жасалған қағаз түріндегі/электрондық түрдегі тиісті Өтініште Қарыз алушының қолы Қарыз алушының: a) осы Шарттың ережелерін алғандығын, оқығандығын, түсінгендігін және келісетіндігін, оларға толық көлемде, ешқандай ескертулерсіз және қарсылықтарсыз қосылатындығын және олардың барлық ережелерін уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттенетіндігін куәландырады; b) осы Шарттың ережелерін орындамаудың және/немесе тиісінше орындамаудың ықтимал қолайсыз салдарын өзіне қабылдайтындығын және олармен келісетіндігін куәландырады; c) егер Кредиторда Қарыз алушы қол қойған, оның ішінде электрондық түрде Өтініш бар болса, осы Шарттың өзі алмағанының дәлелі ретінде осы Шартта оның қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқылы емес. Осы шартты жасасумен қарыз алушы оны жасасқанға дейін растайды: 1) 1) ол серіктестіктің сайтында орналастырылған микрокредиттер беру қағидаларымен танысу арқылы өзінің құқықтары мен міндеттері туралы танысты; 2) 2) сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері (микрокредиттің нақты құны), микрокредит бойынша артық төлем сомасы туралы таныстырылды; 3) 3) микрокредитті өтеу әдістері туралы; 4) 4) Осы Шарт бойынша серіктестік талаптары құқығының үшінші тұлғаға ауысу мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осы Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен осындай басқаға беруге байланысты Қарыз алушының дербес деректерін өңдеу туралы хабардар етілсе. |
| 18. | Шарт мәтіні мен осы өтініш қазақ және орыс тілдерінде әртүрлі оқылған жағдайда орыс тілінде жазылған шарт мәтінінің мазмұны басым мәнге ие болады. |

## ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

| Қарыз беруші | Қарыз алушы |
|---|---|
| **«Orda Finance Микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**<br>Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сейфулин даңғылы, 574 үй, 52 пәтер, пошта индексі 050013.<br><br>БСН: 260340030301<br>ЖСК: KZ3985622031 53949816<br>БСК: KCJBKZKX<br><br>«Банк ЦентрКредит» АҚ | (*ТАӘ*)_____<br><br>Мекенжайы:<br><br>ЖСН<br><br>Жеке куәлігі №_____ _____, _____берген.<br><br>ЖСК (*бар болған кезде*) |
| **Директор**<br>**Айтхожин Д.Е. _____** | *(ТАӘ)*_____ |